

Gia Lai, ngày 24 tháng 02 năm 2025

**QUY CHẾ
ĐẤU GIÁ TÀI SẢN**

Căn cứ:

- Bộ Luật Dân sự số 91/2015/QH13 ngày 24/11/2015;
- Luật Đấu giá tài sản năm 2016; Luật sửa đổi bổ sung một số điều của luật đấu giá tài sản ngày 27/06/2024;
- Nghị định 172/2024/NĐ-CP ngày 27/12/2024 của Chính phủ quy định chi tiết một số điều của Luật Đấu giá tài sản số 01/2016/QH14 được sửa đổi, bổ sung một số điều theo Luật số 37/2024/QH15;
- Thông tư 45/2017/TT-BTC ngày 12/5/2017 của Bộ Tài chính Quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Thông tư 108/2020/TT-BTC ngày 21/12/2020 của Bộ trưởng Bộ Tài chính về việc Sửa đổi bổ sung một số điều của Thông tư số 45/2017/TT-BTC ngày 12 tháng 5 năm 2017 của Bộ trưởng Bộ Tài chính quy định khung thù lao dịch vụ đấu giá tài sản theo quy định tại Luật đấu giá tài sản;
- Thông tư 03/2025/TT-BTC ngày 22/01/2025 của Bộ Tài chính Hướng dẫn về chế độ tài chính trong hoạt động đấu giá tài sản; quy định việc thu, chi, quản lý và sử dụng tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá, tiền đặt trước của người tham gia đấu giá không được nhận lại theo quy định của pháp luật về đấu giá tài sản;
- Hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản số 05/2025/HĐDVĐGTS ngày 24/02/2025 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai với Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai;

Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai ban hành Quy chế đấu giá tài sản áp dụng cho cuộc đấu giá vào ngày **24/02/2025** tại Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai, như sau:

I- NHỮNG QUY ĐỊNH CHUNG:

Điều 1. Người tham gia đấu giá:

- Là những người có năng lực hành vi dân sự theo quy định pháp luật tại thời điểm tham gia đấu giá.
- Là người đã nộp đơn đăng ký, tiền mua hồ sơ tham gia đấu giá và tiền đặt trước để mua tài sản.

Điều 2. Người không được tham gia đấu giá:

a) Người không có năng lực hành vi dân sự, người bị mất hoặc bị hạn chế năng lực hành vi dân sự, người có khó khăn trong nhận thức, làm chủ hành vi hoặc người tại thời điểm đăng ký tham gia đấu giá không nhận thức, không làm chủ được hành vi của mình;

b) Người làm việc trong Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản, cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột hoặc em ruột của đấu giá viên điều hành cuộc đấu giá; Người trực tiếp giám định, định giá tài sản; cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột hoặc em ruột của người trực tiếp giám định, định giá tài sản;

c) Người được chủ sở hữu tài sản ủy quyền xử lý tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản, người ký hợp đồng dịch vụ đấu giá tài sản, người có quyền quyết định bán tài sản của người khác theo quy định của pháp luật;

d) Cha, mẹ, vợ, chồng, con, anh ruột, chị ruột, em ruột của người quy định tại điểm c;

đ) Người không có quyền mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật đối với tài sản đó.

II- TRÌNH TỰ THỦ TỤC THAM GIA ĐẤU GIÁ

Điều 3. Tài sản đấu giá và trình tự, thủ tục tham gia đấu giá.

1. Tài sản đấu giá:

Tài sản thứ nhất: Bất động sản là Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **CC 266203**, số vào sổ cấp GCN: **CS02106** do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 24/5/2016.

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: ông Nguyễn Xuân Hòa và bà Phan Thị Huyền.

b) Thông tin thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

- Thửa đất:

+ Thửa đất số: 149 , tờ bản đồ số 18;

+ Địa chỉ: Tổ 10, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

+ Diện tích: 92,2 m² (bằng chữ: Chín mươi hai phẩy hai mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: Sử dụng riêng;

+ Mục đích sử dụng: Đất ở tại đô thị;

+ Thời hạn sử dụng: Lâu dài;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhận chuyển nhượng đất được công nhận QSDĐ như giao đất có thu tiền sử dụng đất.

- Nhà ở: -/-

Tài sản thứ hai: Bất động sản là Quyền sử dụng đất theo Giấy chứng nhận quyền

sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **BS 493917**, sổ vào sổ cấp GCN: **CH01174** do Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/5/2014.

a) Người sử dụng đất, chủ sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất: ông Nguyễn Xuân Hòa và bà Phan Thị Huyền.

b) Thông tin thửa đất, nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất:

- Thửa đất:

+ Thửa đất số: 98 , tờ bản đồ số 34;

+ Địa chỉ: Tổ 12, phường Diên Hồng, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai;

+ Diện tích: 587,7 m² (bằng chữ: Năm trăm tám mươi bảy phẩy bảy mét vuông);

+ Hình thức sử dụng: riêng: 587,7 m²; chung: không m²

+ Mục đích sử dụng: đất ở: 100 m²; đất TCLN: 487,7 m²;

+ Thời hạn sử dụng: đất ở: lâu dài; đất TCLN: đến năm 2043;

+ Nguồn gốc sử dụng: Nhà nước giao đất không thu tiền sử dụng đất (nhận chuyển nhượng và gộp thửa).

- Nhà ở: -/-

1.2. Nguồn gốc tài sản đấu giá:

Là tài sản bảo đảm cho nghĩa vụ trả nợ của ông Nguyễn Xuân Hòa và/hoặc bà Phan Thị Huyền đối với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

1.3. Hồ sơ tài sản đấu giá:

Các hồ sơ, tài liệu liên quan đến tài sản đấu giá bao gồm:

- Hợp đồng thế chấp số 01/2019/8362967/HĐTC ngày 17/06/2019 và các phụ lục đã ký giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Ông Nguyễn Xuân Hòa và Bà Phan Thị Huyền.

- Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 01/2019/8362967/HĐTC ngày 17/06/2019; số sửa đổi: 01/2020/8362967/SĐBS ngày 18/06/2020 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Ông Nguyễn Xuân Hòa và Bà Phan Thị Huyền.

- Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 01/2019/8362967/HĐTC ngày 17/06/2019; số sửa đổi: 01/2021/8362967/SĐBS ngày 07/05/2021 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Ông Nguyễn Xuân Hòa và Bà Phan Thị Huyền.

- Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 01/2019/8362967/HĐTC ngày 17/06/2019; số sửa đổi: 01/2022/8362967/SĐBS ngày 30/05/2022 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Ông Nguyễn Xuân Hòa và Bà Phan Thị Huyền.

- Văn bản sửa đổi bổ sung Hợp đồng thế chấp số 01/2019/8362967/HĐTC ngày 17/06/2019; số sửa đổi: 01/2023/8362967/SĐBS ngày 26/04/2023 giữa Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai và Ông Nguyễn Xuân Hòa và Bà Phan Thị Huyền.

- Đơn yêu cầu đăng ký thế chấp quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh thành phố Pleiku xác nhận ngày 19/06/2019.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **CC 266203**, số vào sổ cấp GCN: **CSS02106** do Sở Tài nguyên và Môi trường tỉnh Gia Lai cấp ngày 24/5/2016.

- Giấy chứng nhận quyền sử dụng đất, quyền sở hữu nhà ở và tài sản khác gắn liền với đất số **BS 493917**, số vào sổ cấp GCN: **CH01174** do Ủy ban nhân dân thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai cấp ngày 23/5/2014.

- Biên bản thu giữ/Biên bản bàn giao tài sản ngày 23/12/2024 được ký giữa Ông Nguyễn Xuân Hòa và Bà Phan Thị Huyền (Bên bảo đảm) và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai.

- Chứng thư, báo cáo thẩm định giá số 275/2025/0126/VFI-02MN.CT ngày 07/01/2025 của Công ty Cổ phần Thẩm định và Đầu tư Tài chính Hoa Sen - Chi nhánh Miền Nam phát hành;

- Chứng thư thẩm định giá số 253/2025/00005 ngày 07/01/2025 của Công ty TNHH Kiểm toán và Tư vấn MKF Việt Nam phát hành;

- Phiếu yêu cầu đăng ký, đăng ký thay đổi, xóa đăng ký thông báo xử lý tài sản bảo đảm là quyền sử dụng đất, tài sản gắn liền với đất do Văn phòng đăng ký đất đai tỉnh Gia Lai - Chi nhánh thành phố Pleiku chứng nhận ngày 14/02/2025;

- Giấy tờ pháp lý của bên bảo đảm.

1.4. Thông tin tranh chấp liên quan đến tài sản đấu giá: không.

1.5. Giá khởi điểm như sau:

- Tài sản thứ nhất: **2.400.000.000 đồng** (Bằng chữ: Hai tỷ bốn trăm triệu đồng).

- Tài sản thứ hai: **4.500.000.000 đồng** (Bằng chữ: Bốn tỷ năm trăm triệu đồng).

Tổng giá khởi điểm của 02 tài sản: 6.900.000.000 đồng (Bằng chữ: Sáu tỷ chín

trăm triệu đồng).

***Lưu ý :**

- Đây là tài sản bảo đảm thực hiện cho việc xử lý vi phạm thanh toán. Người trúng đấu giá tự liên hệ làm thủ tục đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng tài sản, thực hiện các nghĩa vụ tài chính phát sinh liên quan đến việc chuyển nhượng sang tên đối với tài sản đấu giá. Phần diện tích, công trình trên đất chưa được công nhận (nếu có) Người trúng đấu giá tự liên hệ Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để đăng ký quyền sở hữu, quyền sử dụng theo quy định của pháp luật và tự chịu mọi chi khoản thuế, chi phí phát sinh và thực hiện theo yêu cầu của Cơ quan có thẩm quyền.

- Trong trường hợp diện tích thực tế chênh lệch thì người trúng đấu giá có trách nhiệm đo vẽ thực tế (không tranh chấp với phần đất của người sử dụng đất khác...), tự liên hệ với Cơ quan nhà nước có thẩm quyền để cập nhật, cấp đổi giấy chứng nhận, tự chịu các chi phí phát sinh liên quan (nếu có) và cam kết không khiếu nại, tranh chấp, khởi kiện về vấn đề này.

- Giá khởi điểm không bao gồm các chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản, các chi phí này do người trúng đấu giá chịu.

2- Thời gian, địa điểm xem tài sản đấu giá: Từ 08 giờ 00 phút ngày **25/02/2025** đến 16 giờ 00 phút ngày **12/03/2025** (Trong giờ hành chính) tại nơi có tài sản.

3- Thời gian, địa điểm bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày **25/02/2025** đến 17 giờ ngày **12/03/2025** tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai, địa chỉ: 46 Lê Thánh Tôn, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai, địa chỉ: 112 Lê Lợi, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai.

Tiền bán hồ sơ mời tham gia đấu giá: **400.000 đồng/hồ sơ/tài sản;**

4- Tiền đặt trước: Người tham gia đấu giá nộp tiền đặt trước cho Trung tâm từ 07 giờ 00 phút ngày **25/02/2025** đến 17 giờ ngày **12/03/2025** (Khoản tiền đặt trước phải vào tài khoản của Trung tâm trước 17 giờ 00 phút ngày **12/03/2025**).

Tiền đặt trước: **10%** giá khởi điểm của tài sản.

Tên tài khoản: Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai

Số tài khoản: **6200010044 tại Ngân hàng BIDV chi nhánh Gia Lai.**

Nội dung nộp tiền: Họ tên + nộp tiền đặt trước đấu giá tài sản thứ ... tại ... theo thông báo số 05.

5. Thời gian, địa điểm, điều kiện, cách thức đăng ký tham gia đấu giá: Từ 07 giờ 00 phút ngày **25/02/2025** đến 17 giờ ngày **12/03/2025** tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai và Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai, địa chỉ: 112 Lê Lợi, phường Hoa Lư, thành phố Pleiku, tỉnh Gia Lai. Điều kiện: Khách

hàng đăng ký tham đấu giá phải nộp hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ cho Trung tâm. Hồ sơ tham gia đấu giá hợp lệ, bao gồm các loại giấy tờ sau:

- Có Phiếu đăng ký đấu giá theo mẫu của Trung tâm.
- Người đăng ký tham gia đấu giá là cá nhân phải nộp 01 bản sao CCCD hoặc giấy tờ hợp lệ; Người đăng ký tham gia đấu giá là tổ chức phải nộp 01 bản sao Giấy chứng nhận đăng ký kinh doanh và 01 bản sao CCCD hoặc giấy tờ hợp lệ của người đại diện theo pháp luật. Người đăng ký tham gia đấu giá của tổ chức phải có Giấy giới thiệu của tổ chức hoặc Hợp đồng hoặc Giấy uỷ quyền hợp lệ;
- Chứng từ nộp tiền đặt trước, tiền hồ sơ mời tham gia đấu giá.
- Trong trường hợp là người được uỷ quyền phải có uỷ quyền hợp pháp.
- Hợp đồng mua bán tài sản đấu giá theo mẫu của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai;

6. Thời gian, địa điểm tổ chức phiên đấu giá:

Tài sản thứ nhất: Vào lúc **8 giờ 30 phút ngày 17/03/2025.**

Tài sản thứ hai: Vào lúc **9 giờ 30 phút ngày 17/03/2025.**

Địa điểm: tại Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản tỉnh Gia Lai - 46 Lê Thánh Tôn – TP. Pleiku – tỉnh Gia Lai;.

Điều 4. Những trường hợp không được nhận lại tiền đặt trước:

- a) Khách hàng đã nộp tiền đặt trước nhưng không tham gia cuộc đấu giá, buổi công bố giá, mà không thuộc trường hợp bất khả kháng;
- b) Bị truất quyền tham gia đấu giá do có hành vi vi phạm quy định tại khoản 5 Điều 9 Luật Đấu giá tài sản;
- c) Từ chối ký biên bản đấu giá đã chấp nhận theo quy định tại khoản 3, Điều 44 Luật Đấu giá tài sản;
- d) Rút lại giá đã trả hoặc giá chấp nhận theo quy định tại Điều 50 Luật Đấu giá tài sản;
- đ) Từ chối kết quả trúng đấu giá theo quy định tại Điều 51 Luật Đấu giá tài sản.

Điều 5. Thể thức đấu giá:

- 1- **Hình thức đấu giá:** Đấu giá trực tiếp bằng lời nói tại phiên đấu giá.
- 2- **Phương thức đấu giá:** Phương thức trả giá lên.
- 3- **Bước giá:** (Mức chênh lệch tối thiểu) cho một lần trả giá là: tối thiểu **10.000.000 đồng** (Mười triệu đồng), tối đa không hạn chế.
- 4- **Cách thức trả giá:**
 - Người tham gia trả giá đầu tiên không được trả giá thấp hơn giá khởi điểm của tài sản;

- Người trả tham gia trả giá tiếp theo phải trả giá mức $>$ hoặc $=$ mức giá người liền kề trước đã trả giá cộng (+) với Bước giá (mức chênh lệch quy định cho mỗi lần trả giá);

- Thời gian tối đa quy định cho mỗi lần trả giá là 30 giây được tính kể từ khi người điều hành cuộc đấu giá yêu cầu khách hàng tham gia trả giá;

- Đấu giá viên yêu cầu người tham gia đấu giá hô giá, công bố giá đã trả của người trả giá cao nhất là giá khởi điểm của lần đấu tiếp theo, cứ như vậy cho đến khi chỉ còn một người trả giá cao nhất, Đấu giá viên nhắc lại 03 lần giá đã trả cao nhất, nhưng không có người trả giá tiếp, thì đấu giá viên công bố người trả giá cao nhất trúng đấu giá, được quyền mua tài sản đấu giá;

- Tại cuộc đấu giá nếu người trả giá cao nhất từ chối mua tài sản, thì tài sản được bán cho người trả giá liền kề, với điều kiện giá đã trả của người liền kề cộng (+) số tiền đặt trước mua tài sản phải lớn hơn ($>$) hoặc bằng ($=$) giá đã trả của người trả giá cao nhất nhưng từ chối mua tài sản. Nếu không đáp ứng được điều kiện trên thì coi như cuộc đấu giá không thành.

Điều 6. Thời gian và phương thức thanh toán tiền mua tài sản đấu giá:

a) Thời hạn thanh toán:

Trong thời hạn **03 ngày làm việc** kể từ ngày Biên bản đấu giá thành được lập, người trúng đấu giá phải ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai theo mẫu hợp đồng mua bán tài sản đấu giá trong hồ sơ tham gia đấu giá. Nếu quá thời hạn trên mà người trúng đấu giá không ký hợp đồng với Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai thì bị coi là từ chối kết quả trúng đấu giá, khoản tiền đặt cọc trong trường hợp này sẽ thuộc về Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai

Trong thời hạn **10 ngày** kể từ ngày ký hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua tài sản đấu giá phải nộp toàn bộ số tiền thanh toán tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá cho Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai. Nếu quá thời hạn trên mà người mua tài sản đấu giá không thanh toán đầy đủ, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai có quyền:

- Đơn phương chấm dứt thực hiện hợp đồng mua bán tài sản đấu giá và thu tiền đặt trước của người mua được tài sản đấu giá;

- Gia hạn thời hạn thanh toán cho người mua được tài sản đấu giá. Trong trường hợp này người mua được tài sản đấu giá sẽ phải chịu mức lãi suất bằng 150% lãi suất tiền gửi tiết kiệm dân cư kỳ hạn 12 tháng (lãi suất trả sau) do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam công bố tại thời điểm chậm thanh toán, tính trên số tiền chậm thanh toán tương ứng với thời gian chậm thanh toán (theo công thức lãi suất năm chia cho 365 ngày).

b) Phương thức thanh toán: Chuyển khoản vào tài khoản do Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai cung cấp.

c) Ngày thanh toán nếu là ngày nghỉ theo quy định thì được chuyển sang ngày làm

việc tiếp theo ngày nghỉ đó.

Điều 7. Bàn giao tài sản đấu giá thành:

- Khi tổ chức cuộc đấu giá thành Trung tâm dịch vụ đấu giá tài sản có trách nhiệm hoàn tất các thủ tục quy định về đấu giá tài sản trong 03 ngày làm việc.

- Trong thời hạn **10 ngày làm việc**, kể từ ngày người mua tài sản nộp đủ tiền trúng đấu giá, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai phải tổ chức bàn giao tài sản và các văn bản, giấy tờ có liên quan đến Hồ sơ tài sản đấu giá theo quy định cho người mua tài sản đấu giá để đăng ký chuyển quyền sử dụng tài sản theo quy định.

Kể từ thời điểm Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai thực hiện xong việc giao tài sản đấu giá thì người mua tài sản đấu giá chịu trách nhiệm các vấn đề pháp lý, các chi phí phát sinh liên quan đến tài sản đấu giá.

Điều 8. Điều khoản khác

a) Tài sản đấu giá được bán theo nguyên trạng thực tế tài sản, hồ sơ tài sản, tình trạng tranh chấp, chất lượng tài sản,... và mọi vấn đề, yếu tố khác có liên quan đến tài sản tại thời điểm được đưa ra đấu giá.

b) Người tham gia đấu giá tự nguyện cam kết:

- Đã tìm hiểu các thông tin, tính pháp lý về nguồn gốc, tình trạng tranh chấp liên quan đến tài sản đấu giá.

- Đã xem xét đầy đủ hồ sơ tham gia đấu giá, hồ sơ tài sản và chấp nhận nguyên trạng nội dung hồ sơ tham gia đấu giá, hồ sơ tài sản tại thời điểm xem tài sản đấu giá.

- Đã biết và chấp nhận tính thanh khoản, khả năng thu hồi nợ của tài sản đấu giá.

- Không có bất kỳ khiếu nại, khiếu kiện nào liên quan đến tính pháp lý của tài sản đấu giá và hồ sơ tài sản.

c) Kể từ thời điểm chuyển giao quyền, nghĩa vụ liên quan đến tài sản đấu giá của Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai cho người mua tài sản đấu giá theo quy định tại hợp đồng mua bán tài sản đấu giá, người mua tài sản đấu giá sẽ kế thừa, chịu trách nhiệm đối với bất kỳ thiệt hại kinh tế, rủi ro pháp lý, rủi ro kinh doanh nào liên quan đến tài sản đấu giá và hồ sơ tài sản.

d) Trong trường hợp vì sự kiện bất khả kháng hoặc thực hiện theo quyết định, yêu cầu của cơ quan Nhà nước có thẩm quyền dẫn đến việc các bên không thể thực hiện được việc tổ chức đấu giá và/hoặc ký kết hợp đồng mua bán tài sản đấu giá thì các hợp đồng mà các bên đã ký kết được coi là vô hiệu, khi đó Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai, Trung tâm, người trúng đấu giá phải hoàn trả cho nhau những gì đã nhận, bên có lỗi gây thiệt hại thì phải bồi thường theo quy định của pháp luật.

e) Người trúng đấu giá có trách nhiệm tự liên hệ với cơ quan chức năng, thực hiện các công việc cần thiết khác liên quan đến thủ tục kê khai, nộp thuế, phí, lệ phí, đăng ký, hợp thức hóa giấy tờ, tài liệu sau khi mua tài sản đấu giá theo quy định của pháp luật.

g) Người trúng đấu giá có trách nhiệm thanh toán chi phí liên quan đến việc chuyển quyền sở hữu/sử dụng tài sản đấu giá, phí đăng ký và các chi phí khác (nếu có) khi thực hiện mua tài sản đấu giá.

Điều 9. Quy tắc ứng xử trong cuộc đấu giá:

1. Thủ tục vào phòng đấu giá:

a) Người tham gia đấu giá phải có mặt tại cuộc đấu giá đúng ngày, giờ quy định theo thông báo và Quy chế đã ban hành.

b) Chỉ những người có tên trong danh sách đăng ký tham gia đấu giá mới được vào phòng đấu giá.

c) Mỗi hộ gia đình tham gia đấu giá chỉ được 01 người tham dự trong phòng đấu giá.

d) Người tham gia đấu giá phải xuất trình Chứng minh nhân dân/Căn cước công dân (bản chính) để đơn vị tổ chức thực hiện đấu giá đối chiếu, kiểm tra.

2. Ứng xử trong cuộc đấu giá:

a) Người tham gia đấu giá phải ngồi đúng vị trí quy định dưới sự hướng dẫn của tổ chức đấu giá tài sản. Không tự ý rời khỏi vị trí quy định hoặc ra khỏi phòng đấu giá nếu chưa được sự đồng ý của đấu giá viên và thành phần tham dự giám sát cuộc đấu giá.

b) Nghiêm cấm người tham gia đấu giá, người trúng đấu giá, cá nhân, tổ chức khác thực hiện các hành vi sau đây:

- Cung cấp thông tin, tài liệu sai sự thật; sử dụng giấy tờ giả mạo để đăng ký tham gia đấu giá;

- Thông đồng, móc nối với đấu giá viên, tổ chức đấu giá tài sản, người có tài sản đấu giá, người tham gia đấu giá khác, cá nhân, tổ chức khác để đìu giá, làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Cản trở hoạt động đấu giá tài sản; gây rối, mất trật tự tại cuộc đấu giá;

- Đe dọa, cưỡng ép đấu giá viên, người tham gia đấu giá khác nhằm làm sai lệch kết quả đấu giá tài sản;

- Các hành vi bị nghiêm cấm khác theo quy định của luật có liên quan.

- Nhận ủy quyền tham gia đấu giá của người tham gia đấu giá khác đối với tài sản mà mình cũng là người tham gia đấu giá tài sản đó; nhận ủy quyền tham gia đấu giá của từ hai người tham gia đấu giá trở lên đối với cùng một tài sản;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp vợ, chồng, anh ruột, chị ruột, em ruột cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó;

- Tham dự phiên đấu giá trong trường hợp công ty mẹ, công ty con, các doanh nghiệp mà cá nhân, tổ chức hoặc nhóm cá nhân, tổ chức có khả năng chi phối hoạt động của doanh nghiệp theo quy định của pháp luật về doanh nghiệp cũng là người tham gia đấu giá đối với tài sản đó.

c) Người tham gia đấu giá không được nói chuyện, trao đổi với cá nhân khác trong phòng đấu giá; không gây mất trật tự trong phòng đấu giá.

d) Người tham gia đấu giá không được sử dụng điện thoại và các phương tiện thông tin khác trong phòng đấu giá.

đ) Người tham gia đấu giá không được ghi âm, ghi hình trong phòng đấu giá.

Trên đây là nội dung bản Quy chế đấu giá tài sản áp dụng đối với tài sản nêu trên; Bản Quy chế này đã được bên có tài sản (Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai) nhất trí thông qua và được niêm yết tại trụ sở Trung tâm Dịch vụ đấu giá tài sản, Ngân hàng TMCP Đầu tư và Phát triển Việt Nam - Chi nhánh Gia Lai, được lưu kèm theo hồ sơ đấu giá, để người đăng ký mua tài sản tham khảo và được công khai trước cuộc đấu giá để các bên tham gia biết, thực hiện; đồng thời là căn cứ pháp lý để xử lý các hành vi vi phạm trong quá trình thực hiện./.

Nơi nhận:

- Ngân hàng BIDV – CN Gia Lai;
- Lưu HS -TTDVĐGTS.

GIÁM ĐỐC



Nguyễn Cao Trí